

1502410-82.2021.8.26.0466

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Bruna Araújo Capelin Matioli

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2271580/2021 -

DEL.POL.PONTAL, 20658371 - DEL.POL.PONTAL, 2616/21/907 - DEL.POL.PONTAL, 2271580 -

DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO FERNANDO BEBIANO e outro

Juíza de Direito: Dra. Bruna Araújo Capelin ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502410-82.2021.8.26.0466 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502410-82.2021.8.26.0466

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2271580/2021 -

DEL.POL.PONTAL, 20658371 - DEL.POL.PONTAL, 2616/21/907 - DEL.POL.PONTAL, 2271580 -

DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO FERNANDO BEBIANO e outro

Juíza de Direito: Dra. Bruna Araújo Capelin Matioli

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ANTONIO FERNANDO BEBIANO e EMERSON FERREIRA BORGES como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, pois, no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 05h00, na Rua Rui Barbosa, 136, nesta cidade e comarca de Pontal, os réus, agindo em concurso e unidade de

propósitos, mediante destruição de obstáculo, subtraíram, para proveito comum, a quantia de R\$ 250,00 em espécie e um hidrômetro, avaliado em R\$ 160,00, bens de propriedade de Junior Montina de Jesus e do estabelecimento comercial denominado "JS Salgados".

A denúncia veio aparelhada com o inquérito policial de fls. 01/12, conduzido pela autoridade competente, e foi recebida à fl. 40, em 29 de novembro de 2021.

Devidamente citado, os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 88/90).

Durante a audiência instrutória, foi ouvida a vítima, duas testemunhas de acusação, interrogando-se os réus ao final.

O Ministério Público, em alegações finais, pediu a absolvição dos acusados, assim como a defesa, ante a insuficiência probatória.

É o relatório.

Decido.

Não há preliminares a serem analisadas, pelo que passo a julgar o mérito da presente ação.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

Junior Montina de Jesus, vítima, disse que é proprietário do estabelecimento comercial JS Salgados. No dia dos fatos, o vizinho do estabelecimento ligou para o depoente, dizendo que escutou um barulho vindo dali. Então, o depoente foi para lá imediatamente. Chegando ali, viu que o forro do teto estava caído e o portão estava aberto. Apenas dinheiro foi levado do local. Não havia nenhum hidrômetro em sua salgaderia. Nos fundos, há um terreno com uma casa, de propriedade de terceiro. O vizinho dos fundos deu falta de um hidrômetro. O vizinho que ligou para o depoente foi outro, da casa ao lado. Não havia câmera de monitoramento. Acionou a polícia e eles saíram em patrulhamento, sendo que acharam os acusados, os quais confessaram o crime. Eles entraram pelo telhado. Recebeu a ligação do vizinho por volta de 05h. O vizinho apenas ouviu os barulhos, não se lembra se ele viu a ação dos agentes. O hidrômetro não era seu. Só mencionou a quantia em dinheiro para os policiais. O dinheiro não foi recuperado.

William Ferreira Dias, testemunha de acusação, policial militar, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento em busca do indivíduo que havia furtado. Pelo modus operandi, se tratava do réu Bebiano, pois havia subtraído uma quantia na madrugada do estabelecimento comercial, pulando pelo telhado. Abordaram o acusado mencionado, que confessou o furto da quantia. Ele disse que o hidrômetro que havia sido levado dos fundos por Emerson. Foram acionados por volta de 03h, abordaram o réu no mesmo dia, por volta de 13h. Bebiano estava na via pública, em local próximo ao estabelecimento furtado. Encontram-no ali por coincidência. Com ele, estava apenas a quantia em dinheiro. A quantia apreendida com ele foi a ele devolvida pelo delegado. Não havia outros elementos que o ligassem ao furto da salgaderia. O réu assumiu a prática do crime e disse que estava sendo ameaçado de morte em razão de dívida de drogas. Chegaram ao Emerson porque Bebiano o apontou como autor do furto do hidrômetro que havia no terreno. Emerson foi abordado no mesmo dia. Não encontraram o hidrômetro.

Antonio Fernando Bebiano, acusado, disse que nega a prática do delito. Foi abordado pelos policiais, e nem andava com o Emerson. Os policiais o acusaram de ser autor do roubo e o liberaram. No outro dia, foi abordado novamente pela equipe e apontou o nome de Emerson por engano. É usuário de drogas. Estava com R\$ 230,00 em dinheiro. Tal quantia foi dada por sua mãe. Os policiais devolveram o dinheiro. Não há imagens de câmera no local.

Emerson Ferreira Borges, acusado, disse que os fatos não são verdadeiros. Estava há cinco dias usando droga, pois era dependente químico. Está há mais de um ano em recuperação, sem usar drogas e trabalhando. Estava desorientado no dia dos fatos. Foi abordado pelos policiais e estava desorientado, mas não praticou o furto em questão.

Desse modo, não se vislumbra prova segura e cabal de que os réus foram autores do delito capitulado na denúncia.

E, não é demais lembrar que "em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e extreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a

absolvição do réu deve prevalecer" (In RT. 708/339).
Conforme Tourinho Filho (RT 619/267), "uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que intimamente considerem o réu culpado, condená-lo sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva".
Destarte, diante da inexistência de provas suficientes a demonstrar que os acusados concorreram para a prática do crime, a absolvição é de rigor, mesmo porque milita em favor deles o princípio do in dubio pro reo.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal para o fim de absolver o réu ANTONIO FERNANDO BEBIANO e EMERSON FERREIRA BORGES, qualificado nos autos, da imputação relativa ao delito do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Já transitada em julgado, arquivem-se com as formalidades de praxe.
P.I.C.
Pontal, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA